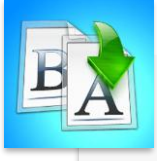


DİJİTALLEŞMEDE HUKUKSAL VE ETİK DÜZENLEMELER



İÇİNDEKİLER

- İnternet ve Etik Boyutu
- İnternet ve Hukuki Boyutu
- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Kapsamında İnternet Üzerinden İşlenebilen Suçlar
- 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında İnternet Kullanımı
- E-Ticaret ve Hukuki Durumu



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
- İnternet ve etik boyutunu ifade edebilecek,
- İnternet ve hukuki boyutunu açıklayabilecek,
- İnternet üzerinde yapılan yayın veya paylaşımların hangi kanun ve maddeleri kapsamında yapılması gerektiğini sıralayabilecek,
- E-Ticaret kapsamında alıcı ve satıcının yükümlü olduğu maddeleri ve içeriğini anlatabileceksiniz.

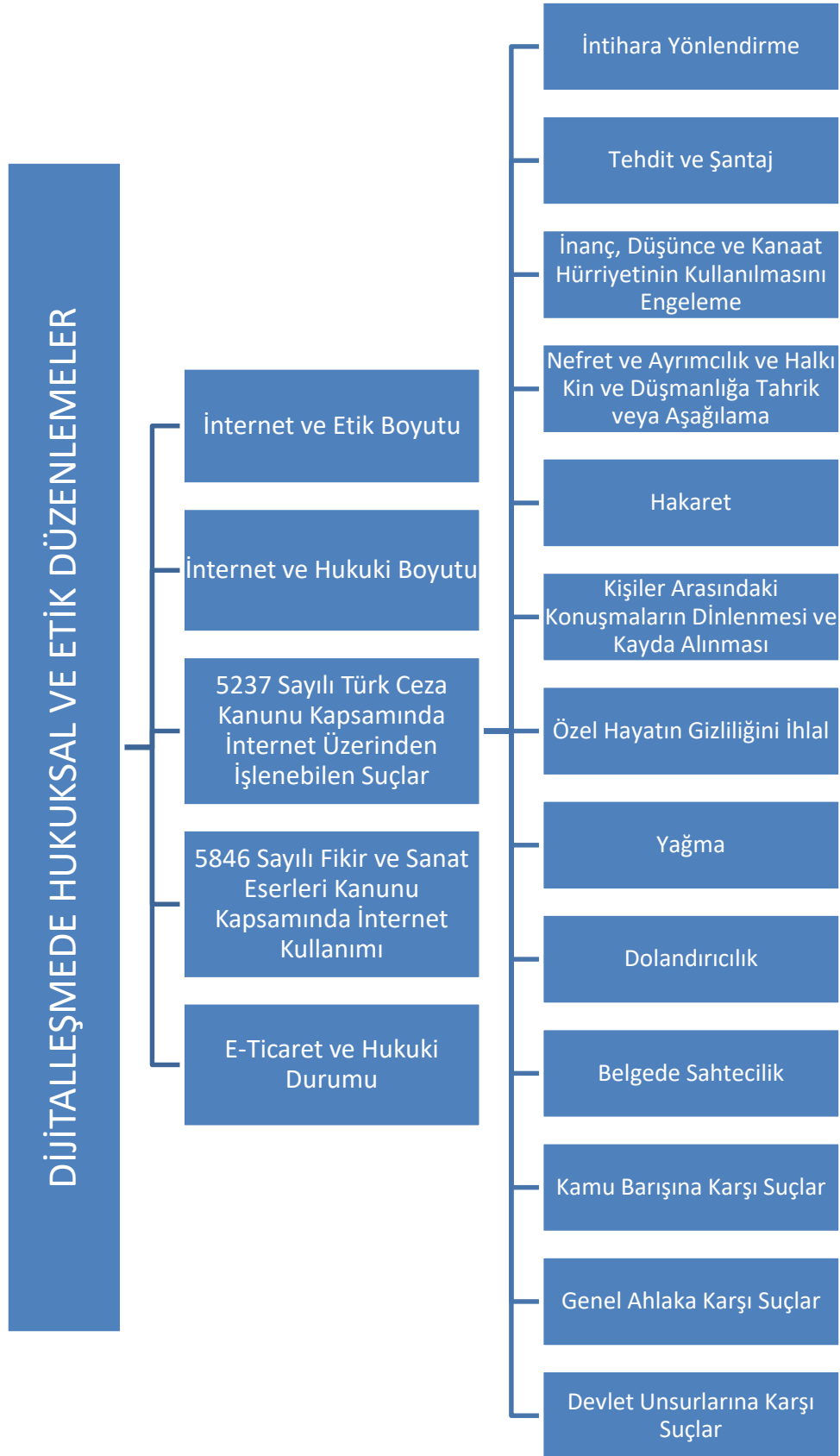


Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

DİJİTAL KÜLTÜR VE SOSYAL MEDYA

Dr. Öğr. Üyesi
Mustafa CINGİ

ÜNİTE
14



GİRİŞ

Prof. Dr. Turgut Akıntürk'ün Hukuka Giriş dersinin ilk dersinde öğrencilerine sorduğu soru, çok basit ama bir o kadar da kafaları yoran bir sorudur: *Yetkililer ülkelerindeki hukuku bir günlüğüne bakıma alsalar ve bunu da medyadan tüm ülke vatandaşlarına ilan etselerdi, siz hukukun olmadığı o bir günlük sürede ne yapardınız?*

Elbette bu soru tamamen hayali bir sorudur. Hiçbir ülkede hukukun kaldırılması diye bir şey söz konusu değildir. Hem kaldı ki, ilk akla gelen hukuk olarak devletin resmî kanun ve kurallarının olmadığı kabul edilse bile yüzyıllardan belki binyıllardan bu yana gelen görgü kuralları, ahlak kuralları veya dini kuralları düşündüğümüzde bağlı olmadan yaşayacağımız bir hukuk neredeyse imkânsızdır. Turgut Hoca'nın anlatmak istediği durum, kuralsız kalınamayacağı, kuralsız yaşanamayacağıdır. Zira bir günlüğüne dahi olsa kuralın olmadığı bir dünya kaostan ibaret olacaktır.

İlk yazılı kanunların yazıyı ilk bulan medeniyet olan Sümerler tarafından ortaya konması bir tesadüf değil, insanlığın olduğu her yerde hukuk kurallarının olduğunun bir ispatıdır. Tarihten bu yana hukuk kuralları vardır, bu hukuk kurallarına göre ticaret yapan, bu hukuk kurallarına göre evlenen, bu hukuk kurallarına göre idare edilen, bu hukuk kurallarına göre cezalandırılan, kısaca, bu hukuk kurallarına göre hayatlarını düzenleyen insanoğlu da... Tarih ilerledikçe, sosyal hayat değiştikçe, teknoloji ilerledikçe hukuk kuralları da kimi zaman baştan yazılmış, kimi zaman değiştirilmiş, kimi zaman da düzenlemelere gidilmiştir.



Hırsızlık yaparak başkasının parasını çalan bir kişi suçludur. Peki aynı hırsızlık Bitcoin üzerinden yapıldığında durum ne olacaktır?

Söz konusu işlenen suçlar ve verilen cezalar olduğunda bu kuralların mevcudiyeti daha da önem arz etmiştir. Kimi zaman suç sayılan fiil aynı/benzer olmakla birlikte yapılış tarzı değiştiği için kanuni boşluklar doğmuş, o boşlukların doldurulması için de kanunlar yapılmaya devam etmiştir. Bunun çok yakın örneklerini İnternet teknolojilerinin geliştiği dönemden bu yana görmek oldukça mümkündür. Hırsızlık yaparak başkasının parasını çalan bir kişi suçludur. Peki aynı hırsızlık, henüz ülkemizde bir para birimi olarak tanınmayan Bitcoin üzerinden yapıldığında durum ne olacaktır? Ya da evli birinin Second Life isimli sanal dünyadaki sanal karakterinin başka bir sanal karakterle evlenmesi durumunda aldatma söz konusu olacak mıdır? Ya da bu kişinin gerçek hayattaki eşi tarafından açılan boşanma davasında aldatmaya delil olarak bu sanal evliliği göstermesi, hukuken geçerli olacak mıdır?

Bu verilen örnekler hayali değil, ülkemizde açılmış gerçek davalardan alınmış örneklerdir. Her gün davalara konu olan bu ve benzeri pek çok habere şahit olmaktayız. Sahte bir profil hesabı açıp insanların dolandırıldığı, kişisel verileri sızdırmakla karşı tarafa şantaj yapıldığı, yasa dışı ürün/hizmetlerin sosyal medya hesaplarından satıldığı, kredi kartı bilgilerinin çalındığı, bir e-ticaret sitesinden akıllı televizyon sipariş edildiği halde kendisine gelen paketin içinden salatalığın çıktığı ve daha burada yazılmayan pek çok hadiseye günümüzde sıklıkla karşılaşılmaktadır.

Bu örnekler suç teşkil eden örnekler olmakla birlikte hukuka aykırılık taşımayan fakat sözleşmelerle sorumlulukların doğduğu mali örnekler de vermek mümkündür. Mesela Instagram'daki bir paylaşımıyla bir markanın reklamını yapan fenomen, almış olduğu 15 bin TL için gelir vergisi vermeli midir? Reklam veren, ödeme yaptığı bu 15 bin TL'yi hangi gider kalemi altında muhasebeleştirir? Ya da reklam yapmak üzere alınan ücrete rağmen fenomen bu reklamı yapmazsa durum ne olacaktır?

Hırsızlık, dolandırıcılık, kaçakçılık, terör propagandası, iftira, hakaret, tehdit, şantaj, nefret söylemi gibi suçlar aslında eski tarihlerden bu yana suç olmasına rağmen günümüzde hem suçun işlenme ortamının değişmesi hem de eski zamanlarda uygulamasının görülmediği şekilde suça konu olan şeylerin dijitalleşmesinden ötürü mevcut hukuki düzenlemelerde değişikliklerin yapılması, yeni hukuki düzenlemelerin yürürlüğe konulması, yeni yaptırımların getirilmesi birer zaruriyet halini almıştır. Bununla birlikte etik kuralların da kullanıcılar tarafından benimsenerek uygulanması gerekmektedir.

Bu bölümde, İnternet teknolojilerinin gündelik hayatımızda yaygınlaşması neticesinde karşılaşılan yeni durumların hukuki ve etik boyutları, ülkemizde ne gibi düzenlemelerin yapıldığı, işlenen suçlar ve bu suçlara yönelik hukuki yaptırımlar ortaya konulacaktır.



Etik, esasında toplumla değil kişiyle ilgilidir ve kişinin diğer kişilerle, içinde bulunduğu toplumla, dünyayla ve hayatla olan ilişkilerini konu edinmektedir.

İNTERNET VE ETİK BOYUTU

Köken olarak eski Yunanca *ethos* kelimesinden gelen ve bir grubun ya da bir toplumun yaşama biçimi şeklinde ifade edilen etik, esasında toplumla değil kişiyle ilgilidir ve kişinin diğer kişilerle, içinde bulunduğu toplumla, dünyayla ve hayatla olan ilişkilerini konu edinmektedir.

Ahlâk kavramı ile sıklıkla karşılaştırılan etik, evrenselliği, evrensel olarak kabul görülüp üzerinde tartışılan ve uzlaşılan kurallardan oluşması, doğru ve yanlışın ne anlama geldiğiyle ilgilenmesi bakımından ahlâktan farklılaşır. Ahlâk yöreseldir, zamanla değişebilir, bir toplumda farklı, başka bir toplumda farklı olabilir. Neyin doğru neyin yanlış olduğuyla ilgilenir.

İnternet ortamında evrensel olarak kabul edilmiş etik kurallar mevcuttur. İnsanlara cinsiyetçi, ırkçı, dinî veya mesleki olarak ayrımcılık yapılmaması, hakaret edilmemesi, tehdit ve şantaj ve nefret söyleminde bulunulmaması, yalan söylenmemesi, birilerinin hedef gösterilmemesi ve özel yaşamın ihlal edilmemesi gibi pek çok ilke bu etik kurallar içerisinde yer almaktadır. Ayrıca bir alıntı yapıldığı zaman kaynak gösterme, kişisel verileri gizli tutma, telif hakkını ödeme, haksız rekabetten kaçınma, doğruluğu teyit edilmeden yayın yapmama gibi olumlu pek çok ilke de yine alandaki etik kurallar arasındadır.



Bireysel Etkinlik

- Günümüz İnternet teknolojileri sayesinde insanların ne tüketip ne tüketmediğini ortaya koyan evlerdeki akıllı çöp kutularından gelen veriler, o tüketicileri hedefleyen işletmeler için müthiş bir pazar verisi oluşturabilir fakat ne kadar etikdir? Düşününüz ve arkadaşlarınızla fikir alışverişi yapınız.

Bu etik kuralların çoğunluğu hâlihazırda çeşitli kanunlarla uyulması gereken resmî kurallar haline getirilmiş ve uyulmaması durumunda cezai yaptırımlar ortaya konulmuştur. Kanuni karşılığı bulunmayan etik bir kuralın ihlali durumunda ise yaptırım toplum tarafından o kuralı ihlal eden tarafa karşı olumsuz düşünceler ve davranışlar şeklinde olabilmektedir. Bu nedenle İnternet’te yayın/paylaşım yapan herkesin etik kurallara karşı daha hassas olması gerekmektedir. Aksi takdirde kanuni ya da toplumsal yaptırımlarla karşı karşıya kalmak mümkündür.



Hukuk, toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü olarak tanımlanmaktadır.



Örnek

- Geçtiğimiz yıllarda bir markanın sosyal medya sayfasında alacağı her bir beğeni için maddi durumu yetersiz olanlara 1 TL yardım yapacağını açıklaması, kanuni olarak bir problem teşkil etmemiştir. Bununla birlikte yardımın bir karşılığa bağlanması durumu toplum nezdinde hoş karşılanmamış ve işletmeye sosyal medya ortamlarında tepki yağmış, durum işletme için bir krize dönüşmüştür.

İNTERNET VE HUKUKİ BOYUTU

Hukuk, toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen kuralların bütünü olarak tanımlanmaktadır. Toplumun çeşitli faktörler neticesinde belli değişimlere uğradığı muhakkaktır. Bu değişimin uzun vadede yavaş yavaş gelişmesi beklenen bir durumdur. Oysa günümüzde bu değişimin çok kısa sürelerde gerçekleştiğine şahit olmaktayız. Özellikle İnternet teknolojilerinin bu değişimde çok ciddi etkisi vardır.

İnternet teknolojilerinin ortaya çıkması ve bu alandaki gelişmelere bağlı olarak, bu alanın düzenlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmış, *Anayasa* ve *5237 sayılı Türk Ceza Kanunu* gibi mevcut kanunlara ek olarak bazı özel kanunlar yürürlüğü konulmuştur. *5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun* ile *6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun* bu şekilde yürürlüğe konulan özel kanunlardır.

Günümüzde yürürlükte olan ve 1982 yılında kabul edilen, 177 ana madde ve sonrasında kabul edilen geçici 21 maddeden oluşan *Türkiye Cumhuriyeti Anayasası* ile kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı, kişilik haklarının korunması, özel hayatının gizliliği ve korunması, haberleşme hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti,

düşünce ve kanaat hürriyeti, düşüncesini açıklama ve yayması hürriyeti, yerleşme ve seyahat hürriyeti, toplantı hak ve hürriyeti, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme hürriyeti, bilgi edinme hakkı gibi pek çok hak güvence altına alınmıştır. Yani ortam, mekân ya da zamanın belirtilmediği bu haklar genel haklardır ve herhangi biri çiğnenirse anayasal suç teşkil edecektir.



Ülkemizde suç ve yaptırımları ile ilgili kanun 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'dur.



Örnek

- Sosyal medyada ya da İnternet'te bu suçlardan birinin işlenmesi, mesela Ahmet'in arkadaşı Mehmet'in özel hayatının gizliliğini ihlal eden bir paylaşım yapması ve Mehmet tarafından şikâyet edilmesi durumunda Ahmet anayasal bir suç işlemiş olacaktır ve Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanan suçlardan birini veya birden fazlasını işlemiş sayılarak kanunda tanımlanan yaptırımlar Ahmet'e uygulanabilecektir.

Kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla insanların bir arada huzurlu ve sükûnet içinde yaşamasına engel teşkil eden çeşitli ihmal ve davranışlar, devlet tarafından suç olarak tanımlanmıştır ve ceza kanunları vasıtasıyla yaptırımlara bağlanmıştır. Ülkemizde suç ve cezalar ile ilgili kanun *5237 sayılı Türk Ceza Kanunu*'dur. Bu kanunda hangi fiillerin suç sayıldığı ve bu suçlara hapis veya para cezası gibi ne tür yaptırımların uygulanacağı ile alakalı düzenlemeler mevcuttur.

Neyin suç, neyin yaptırım olacağını düzenleyen Ceza Hukuku'nda da bazı temel ilkeler mevcuttur. *Suçta ve cezada kanunilik ilkesi*, bunlardan birisidir. Bu ilkeye göre suç ancak kanun ile ortaya konulmuşsa suç kapsamında değerlendirilebilir. Yani kanuni olarak "bu suçtur" şeklinde tanımlanmamış bir eylem, cezaya tabi olamaz. Bu durum, suçun kime göre ve neye göre oluştuğu konusunda çok çeşitli fikirler olabileceği için yoruma kapalı olmasını, suçun ancak kanunlarla sabit olduğu zaman cezaya tabi olmasını sağlamıştır.

Günümüzde başta sosyal medya olmak üzere İnternet ortamında insanların neredeyse hiçbir denetimden geçmeksizin paylaştığı yazı, fotoğraf ve video gibi içerikler kimi zaman suç kapsamına girebilmekte ve yaptırımlar uygulanabilmektedir. İşlenen suçtan kimin hangi oranda sorumlu tutulacağı, 2007 yılında kabul edilmiş olan *5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun*'da belirtilmiştir.



İçerik sağlayıcılar İnternet üzerinde yayımladığı tüm içeriklerden sorumludur.

Kanuna göre ülkemizde faaliyet gösteren TurkTelekom, Superonline, Turkcell, Vodafone, KabloNet gibi kullanıcıların İnternet'e bağlanmasını sağlayan *erişim sağlayıcılar*, kendileri üzerinden İnternet'e bağlanan kullanıcıların eriştikleri ya da yayımladıkları içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını ve sorumluluğu gerektirip gerektirmediğini kontrol etmekle yükümlü değildirler.

Bu kanuna göre barındırma (hosting) hizmeti veren işletmeler ile Facebook, Instagram, YouTube, Donanım Haber, Wikipedia veya Ekşisözlük gibi içeriğini kullanıcıların oluşturduğu sosyal medya platformları *yer sağlayıcılar* kapsamı altında kabul edilmekte olup İnternet'e kendileri üzerinden sağlanan içerikleri

kontrol etmek ve hukuka uygun olup olmadığını denetlemekle yükümlü değildirler.

Aynı kanuna göre bir bilgiyi, bir görseli, bir videoyu, genellemek gerekirse herhangi bir içeriği İnternet üzerinden yayımlayan gerçek ya da tüzel kişiler *içerik sağlayıcılar* kapsamı altında değerlendirilmekte olup İnternet üzerinde platform fark etmeksizin *yayımladığı tüm içeriklerden sorumludur*.



Örnek

• Bir kullanıcı Facebook'ta yayımladığı fotoğraf, YouTube'da yayımladığı bir video, attığı bir tweet, yazdığı blog yazısı veya Instagram'da paylaştığı bir hikâye ya da bunlara yaptığı yorumlar nedeniyle şikâyet edilirse kanunlarımızda belirtilen ilgili suçun bütün cezai sorumluluğunu sadece o kullanıcı üstlenmiş olacaktır.

Yapılan yayınlardaki cezai sorumluluğun ne erişim ne de yer sağlayıcılara bırakıldığı, tamamen içerik sağlayıcılarda olduğu göz önüne alındığında, başta fotoğraf ve hikâye olmak üzere devamlı içerik paylaşan ve çeşitli içeriklere yorum yapan İnternet kullanıcılarının yaptığı paylaşımların hukuka aykırılık taşımadığından emin olması gerekmektedir. Bu nedenle hangi kanun kapsamında ne tür bir içeriğin suç teşkil edebileceğini bilmek ciddi önem arz etmektedir.

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU KAPSAMINDA İNTERNET ÜZERİNDEN İŞLENEBİLEN SUÇLAR

Bir suçun İnternet üzerinden işlenmesiyle ferdi olarak işlenmesi arasındaki durum farklı bir boyutta incelenmektedir. Bir kişinin başka bir kişiye telefon üzerinde hakaret etmesi, şikâyet edilmesi durumunda TCK'nın 125. maddesine göre suç teşkil etmektedir. Fakat bu hakaretin telefon üzerinde birebir değil de sosyal medya ya da herhangi bir İnternet platformu üzerinden yapılması durumunda bu suç kişiler arası olmaktan çıkarak kitlesel bir boyuta ulaştığı için aleniyet kazanacaktır. *Aleniyet*, açıklık kazanmış, herkese açık olan, gizli olmayan anlamlarına gelmektedir. Suçun aleniyet kazanması, işlenen suçun geniş kitlelere ulaşması bakımından yaptırımın ağırlaştırılmış olmasına sebebiyet verebilmektedir.

İnternet üzerinden işlenen suçların ağırlaştırılmış cezai yaptırımla sonuçlanabiliyor olması, bu ortamda kullanıcıların çok daha dikkatli paylaşımlar ve yayınlar yapmasını gerektirirken genellikle kullanıcılar bu durumdan habersizdirler. Türk Ceza Kanunu 4. maddesine göre ise ceza kanunlarını bilmemek mazeret değildir. Her İnternet kullanıcısının suç teşkil eden fiilleri bilmesi, bunlarla ilgili kanunlar hakkında bilgi sahibi olması elzemdir. *5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na* göre suç teşkil eden maddelerden öne çıkanları intihara yönlendirme, tehdit, şantaj, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme, nefret, ayrımcılık, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama, hakaret, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, özel hayatın gizliliğini ihlal,

yağma, dolandırıcılık, belgede sahtecilik, kamu barışına karşı suçlar, genel ahlaka karşı suçlar ve devlet unsurlarına karşı suçlar şeklinde sıralamak mümkündür ve İnternet kullanıcıları *5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na* göre suç teşkil eden bu suçların faili olabilirler.

İntihara Yönlendirme (Madde 84)

Maddede bir kişiyi intihara azmettiren, onu teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren ya da intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişinin iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı belirtilmektedir. Özellikle YouTube'da yer alan şarkılara ait kliplerin sözleri ve içerdiği görüntüler nedeniyle ilgili şarkı ve şarkıcının intihara yönlendirdiği nedeniyle hakkında davalar açıldığı görülmektedir.

Tehdit (Madde 106) ve Şantaj (Madde 107)

Sosyal medyada özellikle yorumlarda birbirini hiç tanımayan insanların sadece bir futbol takımı paylaşımı üzerinden bile birbirlerine tehditler ve şantajlar savurduğunu görmek, günümüzde oldukça olasıdır. Oysa bu fiillerin yapılması durumunda bu suç işleyenler hapis cezası ile cezalandırılabilirler.

İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme (Madde 115)

İnsanların din, vicdan, düşünce, kanaat, düşüncesini açıklama ve yayma hürriyeti *anayasal* haklardır. Bu maddeye göre de bir kimsenin inanç, düşünce ve kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale eden veya bunları değiştirmeye zorlayan kişiye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilebilecektir. Kişinin kılık kıyafeti, dini tercihi, siyasi görüşü, cinsel tercihi gibi pek çok paylaşımın altında bu paylaşımları engellemeye yönelik tehdit ve şantajlar da içeren yorumları görmek mümkündür. Bu tarz yorumlar *TCK 115. maddeye* göre suç teşkil edebileceği gibi hem *TCK 106. madde* (tehdit) hem de *TCK 107. maddeye* (şantaj) göre de suç teşkil edilmektedir. Dolayısıyla fikri, inancı ya da söylemi bize oldukça zıt olan ve hatta tamamen yalan olduğunu düşündüğümüz unsurlara yönelik bir şeyler yayınlarken bile oldukça dikkatli olunmalıdır zira şikâyet durumunda kanuni müeyyide (yaptırım) söz konusu olabilecektir.

Nefret ve Ayrımcılık (Madde 122) ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama (Madde 216)

TCK'ya net bir tanım yapılmamış olmakla birlikte insanlara dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından dolayı aşağılayıcı muameleden kaynaklanan nefret ve ayrımcı faaliyetlerde bulunulması ve halkın bir kesiminin diğer kesim aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik edilmesi hapis cezası ile yaptırıma bağlanmış suçlardır. Sosyal medyada bu şekilde ne kadar fazla nefret, ayrımcılık, kin, düşmanlık ve aşağılama içerikli paylaşım olduğu görülebilmektedir.



Bir kimsenin inanç, düşünce ve kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine sosyal medya üzerinden müdahale etmek suçtur.

Hakaret (Madde 125)

Türk Ceza Kanunu Madde 125'te hakaret suçu şu şekilde açıklanmıştır: “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.”

Aleniyet kısmında açıklandığı üzere hakaretin İnternet ortamı üzerinde yapılmış olması durumunda ceza ağırlaştırılmış olarak verilebilecektir. Bu hakaretler doğrudan küfür içerebileceği gibi “adi, dalavereci, hilebaz, haysiyetsiz, şerefsiz” gibi aslında sosyal medya ortamında sıklıkla görmeye alıştığımız hakaretleri de kapsayabilmektedir. Suç şikâyeteye bağlı bir suç olduğu, yani hakaret edilen kişi şikâyet ederse ancak suç kapsamında değerlendirilebileceği için günümüzde kimi zaman haber sitelerinin yorumlarında, kimi zamansa sosyal medyada sıklıkla gördüğümüz hakaretleri eden kişiler genellikle suçlanmamaktadır ve dolayısıyla ceza almamaktadır. Ama şikâyet edilmesi durumunda ağırlaştırılmış hapis cezası ile cezalandırılmaması içten bile değildir.



“Adi, dalavereci, hilebaz, haysiyetsiz, şerefsiz” gibi aslında sosyal medya ortamında sıklıkla görmeye alıştığımız hakaretler suç kapsamında değerlendirilebilecektir.

Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması (Madde 133)

İnternet kullanıcıları belki hayatları boyunca kimsenin kimseyle arasındaki konuşmasını dinlememiş veya kayda almamıştır fakat bu tarz içerikleri yapanların yayınlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmış olabilirler. İlgili maddenin üçüncü fıkrasına göre bu verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişiler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve dört bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır. Dolayısıyla böyle bir kaydı yapmamış olsalar dahi bu kayıtları paylaşanlardan görerek paylaşmaları sonucunda dahi cezai yaptırımla karşılaşabileceklerdir.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal (Madde 134)

Sosyal medyada mahremiyet konusu günümüzde üzerinde oldukça tartışılan bir konudur. Kullanıcılar genellikle kendi özel hayatlarını, evlerini, yediklerini içtiklerini, neredeyse yaptığı her şeyi anlık olarak paylaşmaktadırlar. Bunlar kişilerin kendi rızalarıyla aleni paylaşımları olduğu için suç teşkil etmemekle birlikte kötü niyetli insanların bu fotoğrafları ne niyetle saklayıp kullanacağı meçhuldür. Ayrıca tanıştığı insanlara güvenerek özel görüntülerini gönderen kullanıcıları bu görüntüleri paylaşmakla tehdit eden veya sosyal medyadaki ya da bulut hafızalarda bulunan görüntüleri hackleyerek (izinsiz olarak erişerek) bunları sosyal medya ortamlarında yayımlayan insanların yargılandığı adli vakalarla da günümüzde sıklıkla karşılaşılmaktadır. Örnekler çoğaltılabilir. Bu tarz durumlar ayrıca kişisel verilerin kaydedilmesi (*Madde 135*), bilişim sistemine girme (*Madde 243*) ve sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme (*Madde 244*) gibi pek çok farklı maddenin kapsamı içerisinde de incelenebilecektir.

Yağma (Madde 148)

Yağma, kullanıcının bir başkasını, mal varlığına büyük bir zarar getireceğinden bahisle tehdit etmesini içermektedir. Esasında maddi unsurlara yönelik olarak ortaya konmuş bir madde olmakla birlikte günümüzde bir sosyal medya fenomeninin bir hizmet alabilmek amacıyla hizmet vereni “benim bu kadar takipçim var, sosyal medyada seni linç ederiz” şeklindeki tehdidi de bu kapsamda değerlendirilebilir.



Dolandırılmanın önüne geçebilmek için bilinmeyen veya güvenilir olmayan web sitelerinden alışveriş yapmamak gerekmektedir.

Dolandırıcılık (Madde 157)

İnternet ortamında yapılan dolandırıcılıkla alakalı işlenen suçlar o kadar fazladır ki, televizyon gazete gibi konvansiyonel mecralarda da bu tür dolandırıcılık haberlerini sıklıkla görmemiz mümkündür. Dolandırıcılık, TCK’da bir başkasına zarar, kendine fayda sağlayacak şekilde hileli davranışlarla bir kimseyi aldatmak şeklinde tanımlanmaktadır. Başta dolandırıcılık amaçlı açılmış e-ticaret sitelerinden alışveriş yapıldığında alınan ürün yerine farklı bir ürün gönderme ya da hiç göndermeme ve kredi kartı bilgilerinin bir şekilde çalınması ve kötü amaçla kullanılması en sık karşılaşılan dolandırıcılık faaliyetlerinin başında gelmektedir. Bununla birlikte sadece e-ticaret siteleri kapsamında değil, tekerlekli sandalye yardımı yapılması ya da acil kan bağışi başlığı altında paylaşılan içeriklerle sosyal medyada ya da gönderilen e-postaların içindeki bağlantılara tıklanmasıyla çeşitli web sitelerinde de kullanıcılar dolandırılmaya çalışılmaktadır.

Bu konuda ayrıca banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması (*madde 245*) veya hırsızlık (*madde 141*) gibi maddeler başta olmak üzere TCK’da düzenlenmiş ve hapisle sonuçlanan cezai yaptırımları içeren maddeler de bulunmaktadır. Dolandırılmanın önüne geçebilmek için bilinmeyen web sitelerinden alışveriş yapmamak, e-postalardaki içeriği dikkatle okumak, emin olmadığımız ekli dosyaları açmamak, ya da bu postaların güvenilir kaynaklar tarafından gönderildiğinden emin olmak gerekmektedir.

Belgede Sahtecilik

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda sıklıkla görülen bir durum da belgeler üzerinde çeşitli fotomontaj programları ile oynamalar ya da değişiklikler yaparak sanki gerçekmiş gibi bu sahte belgelerin paylaşımlarının yapılmasıdır. Oysa ister resmî belgede olsun (*madde 204, madde 205*) ister özel belgede olsun (*madde 207, madde 208*) bu tür içerikleri hazırlamak suçtur. Hatta doğru olup olmadığını bilmeden paylaşılan bu tür belgeleri paylaşmak da cezai yaptırıma tabi olabilecektir.

Kamu Barışına Karşı Suçlar

İnternet ortamında, özellikle sosyal medya platformlarında yayımlanan içerikler ve yapılan paylaşımlar arasında korku ve panik yaratmaya yönelik (*Madde 213*), suç işlemeyi tahrik edici (*Madde 214*), suç ve suçluyu övücü (*madde 215*) ve kanunlara uymamaya tahrik edici (*madde 217*) içeriğe sahip bir paylaşım bulunması durumunda bu paylaşımlar cezai yaptırıma tabi olabilecektir.

Bu tür içeriğe sahip paylaşımları görmek, sosyal medya platformlarında oldukça olasıdır. Uyuşturucu kullanımına özendiren, kumar oynamayı teşvik eden, trafik kurallarını yok saymayı meşrulaştıran ve hatta popülerleştiren, insanları galeyana getiren içerikler, sıklıkla görülen paylaşımlar olmakla birlikte sonucunda ciddi yaptırımların olabileceği içerik türlerinin örneklerindendir. Bu konularla doğrudan ilgili maddeler olmakla birlikte (*Madde 179 ve Madde 228*) kamu barışını tehlikeye atmak hepsini kapsayan genel bir maddedir ve yapılan paylaşımlarda bu maddenin ihlal edilip edilmediğine dikkat edilmelidir.



Sosyal medyada suç işlemeyi tahrik eden, suçu ve suçluyu öven, kanunlara uymamayı tahrik eden içerikleri paylaşmak suçtur.

Genel Ahlâka Karşı Suçlar

Etik ve ahlâk kurallarının çeşitli kanunlar ve maddelerle düzenlendiği daha önce belirtilmişti. Ahlâk kurallarına uyulması durumu, TCK'nın hayâsızca hareketler (*Madde 225*) ve müstehcenlik (*Madde 226*) maddelerinde de belirtilmiştir.

Müstehcenlik, ilgili maddelerde doğrudan belirtilmemekle birlikte içinde bulunulan dönemin yaygın ahlâkını rahatsız edici, edebe aykırı açık saçık, yakışsız olarak tanımlanmakta olup hayâsızca (utanma duygusu olmayan, utanmaksızın) yapılan hareketler kapsamına da girmektedir. Bu maddeler kapsamında teşhircilik yapmak veya müstehcen yazı veya müstehcen görüntü paylaşmak cezai yaptırıma tabidir. Sosyal medya platformlarının bazıları müstehcen içeriğin paylaşılmasına zaten müsaade etmemektedir. Çeşitli İnternet tarayıcıları da filtreleme seçenekleri sunarak müstehcen içeriklerin görüntülenmemesini sağlamaktadır. Müstehcen içeriğe sahip olduğu bilinen web siteleri de mahkeme kararlarıyla kapatılmaktadır.

Yine de müstehcen içerikler kullanıcıların dikkatini çekmek için sıklıkla kullanılmaktadır. Bu durum kişisel özgürlük kapsamı altında değerlendirilmemektedir. Bazı sosyal medya fenomenlerinin müstehcen içerik paylaştığı için hakkında açılan davalar bunun net göstergelerindendir.

Devlet Unsurlarına Karşı Suçlar

Başta sosyal medya ağları olmak üzere sözlükler, wikiler ve haber sitelerinin yorum kısımları olmak üzere İnternet üzerinde pek çok alanda çeşitli devlet kurumlarının işleyişiyle alakalı problemler veya eksiklikler dile getirilmekte, belge niteliğinde çeşitli dokümanlar paylaşılmakta, eleştiriler yapılmaktadır. Eleştiri hakaret içermediği müddetçe yaptırıma tabi olmamakla birlikte kimi paylaşımlar doğrudan hakaret içerdiği için TCK'nın çeşitli maddelerine göre suç teşkil etmektedir. Ayrıca paylaşılan belgelerin de niteliğine dikkat edilmesi gerekmektedir zira çeşitli devlet dokümanlarının yayımlanması kanuni olarak suçtur.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının içeriğini devlet kurumlarının veya unsurlarının oluşturduğu yayınlar veya paylaşımlar yaparken aşağıdaki maddeler kapsamında suç teşkil etmediğinden emin olması önem arz etmektedir. Suçun unsurlarının gerçekleşmesi halinde, İnternet kullanıcıları aşağıdaki suçların faili olabilirler:



Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılayıcı, devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozucu paylaşım yapmak suçtur.

- Cumhurbaşkanına Hakaret (Madde 299)
- Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum Ve Organlarını Aşağılama (Madde 301)
- Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak (Madde 302)
- Devlete Karşı Savaşta Tahrik (Madde 304)
- Askerleri İtaatsizliğe Teşvik (Madde 319)
- Savaşta Yalan Haber Yayma (Madde 323)
- Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeler (Madde 326)
- Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama (Madde 328)
- Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama (Madde 330)
- Yasaklanan Bilgileri Açıklama (Madde 336)
- Yabancı Devlet Başkanına Karşı Suç (Madde 340)
- Yabancı Devlet Bayrağına Karşı Hakaret (Madde 341)

Yukarıdaki maddeler kapsamındaki suçların işlenmesinde sosyal medya ortamları oldukça kolay bir ortam sağlamaktadır. Bir blog yayını yapmak ya da bir paylaşım yorum yapmak kadar basit faaliyetler dava konusu olabilecektir. Bundan ötürü yapılan içeriğin dikkatle yapılması ciddi öneme sahiptir.

5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU KAPSAMINDA İNTERNET KULLANIMI

Bu kanun her ne kadar film, oyun, program, müzik eserleri ya da kitap gibi çoğunlukla korsan olarak hazırlanıp dağıtılan ve korsan olarak ticarete konu olan durumlarda akla geliyor olsa da İnternet ortamında paylaşılan ve yayımlanan durumlarda da geçerliliğini koruyan bir kanundur. Bu kanunun amacı ilgili kanunda şöyle geçmektedir: “Fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir.”

Yani hangi ortam ve biçimde olursa olsun eserleri ve onların tüm haklarına sahip olanların haklarını korumak için bu kanun yapılmıştır. *Son dönemde ortaya konulan eserlerin neredeyse tamamının dijital versiyonlarının bulunması, İnternet ortamında bu eserlerin kolaylıkla korsanlarının dağıtılmasını da kolaylaştırmış, kullanıcılar çeşitli platformlar üzerinden kitap, müzik, oyun, film, dizi veya program, uygulama gibi pek çok eserin korsan versiyonlarını kimi zaman cihazlarına indirerek (download), kimi zaman da çevrim içi (online) ortamlarda okuyup, dinleyip seyrederek korsan olarak kullanmıştır.*

İnternet üzerinden korsan kullanım da bu kanun kapsamında değerlendirilmekte, kanuna aykırı şekilde fikir ve sanat eserlerinin haklarına tecavüz edilmesi durumunda hem hapis cezası hem de para cezası ile cezai yaptırım uygulanmaktadır.

Instagram’da bir kullanıcının paylaştığı fotoğrafın ya da YouTube’da bir kullanıcının paylaştığı videonun da aynı zamanda kanunda geçen “eser” kapsamında değerlendirildiği unutulmamalıdır. *Dolayısıyla bir kullanıcıların paylaştığı içerikler kullanılırken dikkat edilmelidir.* Yapılacak şey, eserin sahibinden paylaşım/kullanım için izin alınması ya da telif ödenmesidir. Kullanım hakkı telif ödemeleriyle kiralanabilir ya da devredilebilir yani bir fotoğrafın kullanım hakkı belli bir telif ücreti ödenerek satın alınabilir ve anlaşma şartları kapsamında kullanılabilir.



Instagram’da bir kullanıcının paylaştığı fotoğraf ya da YouTube’da bir kullanıcının paylaştığı video, “eser” kapsamında değerlendirilmektedir.

İnternet ortamında kullanıcıların paylaşım yaparlarken paylaşım konu olan içerikte telif hakkı içeren bir durum olup olmadığı kullanıcının bizzat kendisi tarafından kontrol edilmelidir. Aksi takdirde cezai yaptırımla karşılaşması mümkün olabilir.



Örnek

- Bir kullanıcının Netflix, AppleTV, BluTV, PuhuTV, FoxPlay, BeIN Connect, Turkcell TV Plus, Tivibu gibi platformlar üzerinden ücretini ödeyerek dizi/film seyretmesi kanuni iken “.... hd filmi izle” tarzı siteler üzerinden çeşitli reklamların görüntülenmesi karşılığında dizi/film seyrederse bu yasa dışıdır. Her ne kadar şu ana değin bir kullanıcının bir filmi korsan seyrettiği için yakalandığı ya da cezalandırıldığı söz konusu olmamışsa da bu durumun suç teşkil ettiği bilinmelidir ve korsan kullanımın ilelebet cezalandırılmayacağı anlamına da gelmemektedir.

E-TİCARET VE HUKUKİ DURUMU

İnternet’in kamunun hizmetine sunulduğu 1990’lı yıllar itibariyle İnternet üzerinden ticaretin yani e-ticaretin de başlamış olduğunu söylemek mümkündür. Bununla birlikte kredi kartlarının yaygınlaşması, ödeme alt yapısının gelişmesi, güvenlik altyapısının güvenilir hale gelmesi, ödeme seçeneklerinin artması, kargo hizmetlerinin yaygınlaşması, Web teknolojilerinin gelişmesi ve maliyetlerin oldukça düşmesiyle birlikte, özellikle 2000’li yıllar itibariyle İnternet üzerinden ticari faaliyetler her yıl katlanarak artmış ve günümüzde küresel bir hale gelmiştir. Öyle ki sıradan bir kullanıcı uzak doğudaki bir ülkeden ithalat beyannamesi veya çok çeşitli gümrük işlemleri gibi hiçbir resmî işlem gerçekleştirmeksizin sadece kredi kartı bilgileriyle bir ürün satın alabilmektedir.

E-ticaretin yaygınlaşması elbette bir takım hukuki düzenlemeleri de beraberinde getirmiş; birtakım kanunlar revize edilirken birtakım kanunlar baştan yapılmıştır. İnternet üzerinden ticarete satıcı ve alıcının eş zamanlı olarak aynı fiziki mekânda bulunmadığı yani ürün veya hizmetin uzaktan alışverişe konu olması nedeniyle Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve *6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun* üzerinde revizeler yapılmış; *5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun* ve *6563 Sayılı Elektronik Ticaretin*

Düzenlenmesi Hakkında Kanun ise doğrudan İnternet ve e-ticaret için düzenlenmiştir.

Bu kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde e-ticarete bir siparişin nasıl olacağı, ürün/hizmetin hangi kapsam ve sınırlılıklar çerçevesinde pazarlanabileceği, fiyatı, ödemesi, teslimi, teslimat ücreti, ürün iadesinin ne şekilde yapılabileceği, hangi durumlarda kaç günlük sürelerin geçerli olacağı, cayma hakkının nerede olup nerelerde olamayacağı, uyuşmazlıkların nerede çözümleneceği, alıcı ve satıcının taahhütleri, yetki ve sorumlulukların kimlere ait olacağı gibi bilgiler düzenlenmiş, bu kurallara uyulmaması durumunda ne gibi cezai yaptırımların uygulanacağı açıklanmıştır.

Ülkemizde e-ticaretin satış tarafında olan bir kurumun sadece e-ticareti içeren kanun ve yönetmelikleri değil, başta *6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu*'nu olmak üzere yapılacak ticaretin konusuyla ilgili mevzuatı bilmesi gerekmektedir. E-ticaretin alış tarafında olan müşteriler de başta 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere alışveriş ile alakalı kanun ve yönetmelikleri bilmesi gerekmekte, alış yaptığı e-ticaret sitesi/uygulaması ile yapılan Mesafeli Satış Sözleşmesini, alışverişi hangi şartlar altında yaptığını anlatan açıklamaları mutlaka okuması gerekmektedir. Ayrıca e-ticaret konusunda kendini ispatlamış Web sitelerinden alışveriş yapmaya dikkat etmeli, fiyatı uygun dahi olsa bilinmeyen sitelerden alışveriş yapmamaya özen göstermelidir.



Ülkemizde e-ticaret ile doğrudan alakalı olmasa da 6102 sayılı TTK ve 6502 sayılı TKHK kanunları kapsamında hareket etmek gerekmektedir.



Bireysel Etkinlik

- E-ticaret sitelerinde okunmadığı halde “Okudum” diye işaretlenen Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni bu şekilde işaretlemenin risklerini anlatan “Terms and Conditions May Apply (Hüküm ve Koşullar Geçerli Olabilir)” isimli belgeseli seyrediniz.



Özet

•İNTERNET VE ETİK BOYUTU

•İnternet ortamında evrensel olarak kabul edilmiş etik kurallar mevcuttur. İnsanlara cinsiyetçi, ırkçı, dini veya mesleki olarak ayrımcılık yapılmaması, hakaret edilmemesi, tehdit ve şantaj ve nefret söyleminde bulunulmaması, yalan söylenmemesi, birilerinin hedef gösterilmemesi ve özel yaşamın ihlâl edilmemesi gibi pek çok ilke bu etik kurallar içerisinde yer almaktadır.

•İNTERNET VE HUKUKİ BOYUTU

•Hukuk, toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde başta sosyal medya olmak üzere İnternet ortamında insanların neredeyse hiçbir denetimden geçmeksizin paylaştığı yazı, fotoğraf ve video gibi içerikler kimi zaman suç kapsamına girebilmekte ve yaptırımlar uygulanabilmektedir. Bu nedenle İnternet üzerinden paylaşım/yayın yapılırken dikkatli olunmalı, yasalara aykırı bir durum olup olmadığı kontrol edilmelidir.

•5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU KAPSAMINDA İNTERNET ÜZERİNDEN İŞLENEBİLEN SUÇLAR

•İnternet üzerinden işlenen suçların aleniyet kazanarak ağırlaştırılmış cezai yaptırımlarla sonuçlanabiliyor olmasından ötürü, kullanıcıların bu ortamda çok daha dikkatli paylaşımlar ve yayınlar yapmasını gerektirmektedir.

•**İntihara Yönlendirme (Madde 84):** Maddede bir kişiyi intihara azmettiren, onu teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren ya da intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişinin iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı belirtilmektedir.

•**Tehdit (Madde 106) ve Şantaj (Madde 107):** Sosyal medyada özellikle yorumlarda birbirini hiç tanımayan insanların sadece bir futbol takımı paylaşımı üzerinden bile birbirlerine tehditler ve şantajlar savurduğunu görmek, günümüzde oldukça olasıdır. Oysa bu fiillerin yapılması durumunda bu suçu işleyenler hapis cezası ile cezalandırılabilirler.

•**İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme (Madde 115):** İnsanların din, vicdan, düşünce, kanaat, düşüncesini açıklama ve yayma hürriyeti anayasal haklardır. Bu maddeye göre de bir kimsenin inanç, düşünce ve kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale eden veya bunları değiştirmeye zorlayan kişiye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilebilecektir.

•**Nefret ve Ayrımcılık (Madde 122) ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama (Madde 216):** Sosyal medyada nefret, ayrımcılık, kin, düşmanlık ve aşağılama içerikli pek çok paylaşım olduğu görülebilmektedir. Oysa bu paylaşımlar hapis cezası ile yaptırıma bağlanmış suçlardır.

•**Hakaret (Madde 125):** Bir kullanıcı İnternet ortamı üzerinden bir yayın/paylaşım yaparak bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırması durumunda üç aydan iki yıla kadar ağırlaştırılmış hapis veya adli para cezası ile cezalandırılabilir.

•**Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi Ve Kayda Alınması (Madde 133):** Kişiler arasındaki konuşmaları dinleyip bu verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişiler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve dört bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılabilir.



Özet (devamı)

- **Özel Hayatın Gizliliğini İhlal (Madde 134):** Bir kimsenin özel hayatının gizliliğini ihlal edecek şekilde İnternet ortamında paylaşımda bulunan kullanıcılar Türk Ceza Kanunu'nun bu maddesini ihlal etmek suçuyla cezai yaptırıma çarptırılacaklardır.
- **Yağma (Madde 148):** Bir kullanıcının hizmet alabilmek amacıyla hizmet vereni "*benim bu kadar takipçim var, sosyal medyada seni linç ederiz*" şeklindeki tehdit etmesi, bu kanun kapsamında değerlendirilebilir ve cezai yaptırım söz konusu olabilecektir.
- **Dolandırıcılık (Madde 157):** Başta dolandırıcılık amaçlı açılmış e-ticaret sitelerinden alışveriş yapıldığında alınan ürün yerine farklı bir ürün gönderme ya da hiç göndermeme ve kredi kartı bilgilerinin bir şekilde çalınması ve kötü amaçla kullanılması en sık karşılaşılan dolandırıcılık faaliyetlerinin başında gelmektedir.
- **Belgede Sahtecilik:** Sosyal medya üzerinden belgeler üzerinde çeşitli fotomontaj programları ile oynamalar ya da değişiklikler yaparak sanki gerçekmiş gibi bu sahte belgelerin paylaşımlarını yapan kullanıcılar bu madde kapsamında suç işlemiş olup cezai yaptırımla karşılaşabileceklerdir.
- **Kamu Barışına Karşı Suçlar:** İnternet ortamında, özellikle sosyal medya platformlarında yayımlanan içerikler ve yapılan paylaşımlar arasında korku ve panik yaratmaya yönelik, suç işlemeyi tahrik edici, suçu ve suçluyu övücü ve kanunlara uymamaya tahrik edici içeriğe sahip bir paylaşımın bulunması durumunda bu paylaşımlar cezai yaptırıma tabi olabilecektir.
- **Genel Ahlâka Karşı Suçlar:** İçinde bulunulan dönemin yaygın ahlâkını rahatsız edici, edebe aykırı açık saçık, yakışsız hareketlerde bulunmak yani müstehcen metin/fotoğraf/video paylaşmak veya bu ortamda teşhircilik yapmak cezai yaptırıma tabidir.
- **Devlet Unsurlarına Karşı Suçlar:** Cumhurbaşkanına hakaret, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, ülkenin birlik ve bütünlüğünü bozma, devlete karşı savaşa tahrik, devletle alakalı yalan haber yayma gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti unsurlarına yönelik olarak yalan, iftira, sahte, hakaret içeren, küçük düşürücü ya da gizli olması gereken içeriklere sahip olan paylaşımların/yayınların yapılması durumunda cezai yaptırım söz konusu olabilecektir.
- **5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU KAPSAMINDA İNTERNET KULLANIMI**
 - İnternet üzerinden film, oyun, kitap, program ve müzik eserleri gibi telif hakkına giren ürün/hizmetlerin kanuna aykırı şekilde kullanılması durumunda hem hapis cezası hem de para cezası ile cezai yaptırım uygulanabilmektedir.
- **E-TİCARET VE HUKUKİ DURUMU**
 - E-ticaretin hem nispeten yeni olması hem de dolandırıcılık faaliyetlerine sık rastlanılıyor olması gibi nedenlerle İnternet ortamındaki ticarete yönelik birtakım kanun ve yönetmelikler çerçevesinde düzenlemeler yapılmış, bu düzenlemelere uyulmaması durumunda ne gibi cezai yaptırımların uygulanacağı açıklanarak hem satıcının hem de alıcının hakları koruma altına alınmaya çalışılmıştır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi, toplum içindeki ilişkileri düzenleyen kurallardan biri değildir?
 - a) Ahlak kuralları
 - b) Sevgi kuralları
 - c) Görgü kuralları
 - d) Din kuralları
 - e) Hukuk kuralları
2. Bir grubun ya da bir toplumun yaşama biçimi şeklinde ifade edilen ve kişinin diğer kişilerle, içinde bulunduğu toplumla, dünyayla ve hayatla olan ilişkilerini konu edinen kavram hangisidir?
 - a) Ahlak
 - b) Görgü
 - c) Sevgi
 - d) Etik
 - e) Felsefe
3. Kullanıcıların 5651 sayılı İnternet Kanunu'na göre TurkTelekom, Superonline, Turkcell, Vodafone, KabloNet gibi İnternet'e bağlanmasını sağlayan işletmeleri temsil eden terim aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Erişim sağlayıcı
 - b) Yer sağlayıcı
 - c) İçerik sağlayıcı
 - d) Maddi sağlayıcı
 - e) Manevi sağlayıcı
4. 5651 Sayılı İnternet Kanunu'na göre İnternet ortamında yazı, fotoğraf veya video gibi içerikleri yayımlayan/paylaşan gerçek ya da tüzel kişileri temsil eden terim aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Erişim sağlayıcı
 - b) Yer sağlayıcı
 - c) İçerik sağlayıcı
 - d) Maddi sağlayıcı
 - e) Manevi sağlayıcı
5. Bir sosyal paylaşım sitesinde kullanıcıları intihar etmeye teşvik edici video paylaşan kullanıcı, Türk Ceza Kanunu'na göre şikâyet edilmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi kapsamında hâkim karşısına çıkacaktır?
 - a) Tehdit
 - b) Özel Hayatın Gizliliğini İhlal
 - c) Yağma
 - d) Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme veya Aşağılama
 - e) İntihara Yönlendirme

6. Aşağıdakilerden hangisi, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılması kapsamına girmez?
- a) TCK İnanç, Düşünce Ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Maddesi
 - b) TCK Tehdit Maddesi
 - c) TCK Şantaj Maddesi
 - d) 1982 Anayasa Maddesi
 - e) Tüketiciyi Koruma Hakkında Kanun
7. Bir kullanıcının TCK'nın Özel Hayatın Gizliliğini İhlal suçundan yargılanması için aşağıdakilerden hangisini yapmış olması gerekmektedir?
- a) Arkadaşının fotoğrafını izin alarak paylaşması
 - b) Kendi evini sosyal medyada paylaşan arkadaşının bu fotoğrafını paylaşması
 - c) Arkadaşıyla birlikte çekildiği fotoğrafı onun da iznini alarak paylaşması
 - d) Arkadaşının evine ait fotoğrafı onun haberi olmaksızın paylaşması
 - e) Bir kullanıcıya yönelik olarak tehdit içeren bir paylaşım yapması
8. Aşağıdakilerden hangisi, TCK'ya göre Devlet Unsurlarına Karşı İşlenen Suçlar kapsamında değerlendirilmez?
- a) Sınıf arkadaşını tehdit eden bir paylaşım yapmak
 - b) Türk milletini aşağılayan bir paylaşım yapmak
 - c) Milli Eğitim Bakanlığını aşağılayan bir paylaşım yapmak
 - d) Sosyal medyadan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni darbe yapmaya çağırmak
 - e) Cumhurbaşkanı'na hakaret içeren bir paylaşım yapmak
9. E-ticaret faaliyeti yürütecek bir kişinin aşağıdakilerden hangisiyle direkt ilişkisi yoktur?
- a) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
 - b) 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınlar Hakkında Kanun
 - c) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Yağma Maddesi
 - d) 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 - e) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
10. İnternet ortamında dolandırılmamak için alınacak önlemler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
- a) Güvenilir e-ticaret sitelerinden alışveriş yapmak
 - b) Güvenli olmadığı düşünülen dosyaları açıp bir bakmak
 - c) Gelen e-postaları dikkatle incelemek
 - d) E-postanın içeriğindeki eki indirmeden önce dikkatle incelemek
 - e) E-postanın güvenilir bir kaynaktan geldiğinden emin olmak

Cevap Anahtarı

1.b, 2.d, 3.a, 4.c, 5.e, 6.e, 7.d, 8.a, 9.c, 10.b

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu. (2019).
www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf adresinden 23 Temmuz 2019 tarihinde alındı
- 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun. (2019).
<https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5651.pdf> adresinden 23 Temmuz 2019 tarihinde alındı
- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu. (2019).
www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.5846.doc adresinden 23 Temmuz 2019 tarihinde alındı.
- 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun. (2019).
<https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6502.pdf> adresinden 23 Temmuz 2019 tarihinde alındı
- 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun. (2019).
<https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6563.pdf> adresinden 23 Temmuz 2019 tarihinde alındı
- Ahi, G. (2014). *İnternet yönetilebilir mi?*
<https://digitalage.com.tr/makale/İnternet-yonetilebilir-mi/> adresinden 21 Temmuz 2019 tarihinde alındı
- Ahi, Ş. (2014). *Yeni e-ticaret kanununun şirketlere getirdiği sorumluluk ve yükümlülükler [Rehber]*. <https://webrazzi.com/2014/12/13/yeni-eticaret-kanunu/> adresinden 21 Temmuz 2019 tarihinde alındı
- Ahi, Ş. (2016). İnternet ve Mobil Pazarlamanın Etik ve Hukuksal Boyutları. U. Eriş içinde, *İnternet ve Mobil Pazarlama* (s. 122-144). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
- Britannica. (2019). *Cuneiform law*. <https://www.britannica.com/topic/cuneiform-law> adresinden 27 Temmuz 2019 tarihinde alındı
- Dülger, M. V. (2015). *Bilişim suçları ve İnternet iletişim hukuku*. Ankara: Seçkin Yayınları.
- Gülseren, F. Ş. (2014). Ceza hukukunda aleniyet kavramı. *EUL Journal of Social Sciences - LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi*, 32-59.
- Güncel Türkçe Sözlük. (2019). <http://sozluk.gov.tr/> adresinden 27 Temmuz 2019 tarihinde alındı
- <https://kanunadam.com/> (2019). *İnternet Üzerinden Film İzlemek Suç mu?*
<https://kanunadam.com/İnternet-uzerinden-film-izlemek-sucmu/> adresinden 29 Temmuz 2019 tarihinde alındı
- Hukuki Web. (2019). <https://webrazzi.com/kategori/webrazzityv/hukukiweb/> adresinden 21 Temmuz 2019 tarihinde alındı

- İçel, K. (2018). *Kitle iletişim hukuku*. İstanbul: Beta Yayınları.
- İyi, S. (2014). Etik nedir? İ. Kuçuradi, & D. Taşdelen içinde, *Etik* (s. 2-21). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
- Karaaslan, R. (2017). Bilişim, İnternet ve hukuk. G. Güneysu içinde, *Bilişim hukuku* (s. 2-38). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
- Karakehya, H. (2017). Bilişim ortamında fikri ve sınai haklar. G. Güneysu içinde, *Bilişim hukuku* (s. 176-203). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
- Küzeci, E. (2017). Türkiye'de kişisel verilerin korunması. G. Güneysu içinde, *Bilişim hukuku* (s. 68-91). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
- Medin, B. (2017). Dijitalleşen dünyada fikri haklar sorunu. *Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, (7/2) 51-68.
- Memiş, T. (2017). 5651 sayılı kanun bağlamında İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi. G. Güneysu içinde, *Bilişim hukuku* (s. 124-143). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
- Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği*. (2019).
www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141127-6.htm adresinden 24 Temmuz 2019 tarihinde alındı
- Özmen, Ş. (2013). *Ağ ekonomisinde yeni ticaret yolu - e-ticaret*. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Türk Ticaret Kanunu*. (2019).
<http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110214-1-1.htm> adresinden 24 Temmuz 2019 tarihinde alındı
- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası*. (2019).
https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2018.pdf adresinden 24 Temmuz 2019 tarihinde alındı
- Uluç, G., & Süslü, B. (2016). Örnek yargı kararlarıyla sosyal medya hukuku. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (8/17) 337-353.
- Yılmaz, B. (2015). Hukukta yeni bir alan: Sosyal medya hukuku. *Hukuk Gündemi*, 46-49.